الزوجين وقت عقد مسافة لا يقطعها فى المدة التى ولدت فيها كمشرقى تزوج بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه نسبه لان الولد انما يلحقه بالعقد ومدة الحمل او كان الزوج لم يكمل له عشر من السنين او قطع ذكره مع انثييه (لم يلحقه) أى لم يلحق الولد الزوج فى هذه المسائل كلها

* (فصل * ومن ثبت) انه وطئ أمته فى الفرج اودنه (او اقر انه وطئ أمته فى الفرج اودونه ثم ولدت لنصف سنة) فاكثر (لحقه) نسبا ما ولدته لان أمته بوطئه صارت فراشا له فاذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه نسبه ولو قال عزلت او قال لم أنزل لان ادعى استبراء بعد الوطء بحيضة ويحلف على الاستبراء ثم تلد لنصف سنة بعده (ومن اعتق) أمة أقر بوطئها (أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة) من حين عتقها أو لدون نصف سنة من حين بيعها (لحقه) اى لحق المعتق او البائع ما ولدته لان أقل الحمل ستة أشهر فاذا أتت به لدونها وعاش علم ان حملها كان من قبل عتقها وقبل بيعها حين كانت فراشا له (والبيع باطل) لانها صارت أم ولد له حتى ولو كان استبرأها قبل ان يبيعها (و) ان أتت به (لنصف سنة فاكثر لحق) الولد المشترى (ويتبع الولد أباه فى النسب) اجماعا قال فى شرح المنتهى مالم ينتف عنه كابن ملاعنة فولد قرشى من غير قرشية قرشى بخلاف ولد قرشية من غير قرشى فانه لا يكون قرشيا (و) يتبع الولد (أمه فى الحرية وكذا) يتبع الولد أمه (فى الرق الا مع شرط) بأن يشترط زوج الامة على سيدها عند تزويجها ان ما تأتى منه بولد يكون حرا (او) مع (غرور) بأن يتزوج امرأة على انها حرة فتبين أمة فان ولدها فى الصورتين يكون حرا (و يتبع) الولد (فى الدين خيرهما) اى خير أبويه دينا فلو تزوج مسلم حرة كتابية او تسرى مسلم بأمة كتابية فما تلده منه يكون مسلما واذا تزوج كتابى بحرة مجوسية او تسرى بأمة مجوسية فما تلده منه يكون كتابيا (و) يتبع الولد (فى النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما) أى اخبث الابوين فالبغل نجس محرم الاكل لتبعيته لاخبث أبويه وهو الحمار الذى هو نجس محرم الاكل دون أبيهما الذى هو الفرس الطاهر المباح الاكل

* (كتاب العدة) *

مأخوذة من العدد لان أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الازمان والاحوال كالحيض والاشهر ونحوهما (وهى) اى العدة (تربص من فارقت زوجها بوفاة) دخل بها اولا (او حياة) ان دخل او خلا بها (فالمفارقة بالوفاة) اى التى مات زوجها عنها (تعتد مطلقا) اى سواء كان المتوفى يولد لمثله اولا يطأ مثله اولا دخل بها اولا (فان كانت) المتوفى عنها زوجها (حاملا من البيت فعدتها حتى تضع كل الحمل) حرة كانت او امة ولو لم تطهر من نفاسها بغسل أو تيمم لكن ان تزوجت فى مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر فلو ظهر بعض الولد نهى فى عدة حتى ينفصل باقيه ان كان الحمل واحدا وان كان أكثر فحتى ينفصل باقى الاخير والحمل الذى تنقضى به العدة ما تصير به الامة أم ولد وهو ما يتبين به خلق الانسان كرأس ورجل (وان لم تكن حاملا) منه (فان كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها) لان النهار تبع لليل والاجماع منعقد على ذلك لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ولان